

100135903
CGI/AT/

**L'AN DEUX MILLE VINGT SIX,
LE VINGT TROIS AVRIL**

**A OLLIOULES (Var), 772 Avenue Jean Monnet, au siège de l'Office
Notarial, ci-après nommé,**

**Maître Caroline GILSON, Notaire associée de la Société par Actions
Simplifiée dénommée « LES NOTAIRES D'OLEA », titulaire d'un Office Notarial à
OLLIOULES, 772, Avenue Jean Monnet, identifié sous le numéro CRPCEN
83146,**

**Avec la participation de Maître Thomas DESTRE, notaire à MARSEILLE,
assistant le PRETEUR, à ce non présent**

**A REÇU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées.**

Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.

La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu'à la détermination de l'assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.

La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.

PARTIE NORMALISEE

IDENTIFICATION DES PARTIES

VENDEUR

La Société dénommée **LA MARTINE**, Société civile immobilière au capital de 1000 €, dont le siège est à HYERES (83400), 15 allée de Protée, identifiée au SIREN sous le numéro 503808495 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON.

ACQUEREUR

La Société dénommée **Sémaphore Patrimoine**, Société civile immobilière au capital de 1000 €, dont le siège est à CUERS (83390), 296 rue Amédéo Modigliani, identifiée au SIREN sous le numéro 999150428 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON.

QUOTITES ACQUISES

Sémaphore Patrimoine acquiert la totalité en pleine propriété des **BIENS** objet de la vente.

PRETEUR

La Société dénommée **CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE**, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège est à MARSEILLE 6ÈME ARRONDISSEMENT (13006), 4 boulevard Baille, identifiée au SIREN sous le numéro 314493164 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE.

Intervenant dans le cadre du financement du prix tel qu'il sera expliqué ci-après.

PRESENCE - REPRESENTATION

- La Société dénommée LA MARTINE est représentée à l'acte par Monsieur Rémy BARLATIER, gérant de ladite société, ayant tous pouvoirs en vertu d'une délibération entre associés en date à MARSEILLE du 2 décembre 2025 dont une copie certifiée par le gérant est annexée. **ANNEXE**

- La Société dénommée Sémaphore Patrimoine est représentée à l'acte par Monsieur Alexis BARLATIER, gérant de ladite société, ayant tous pouvoirs en vertu d'une délibération entre associés en date à MARSEILLE du 15 janvier 2026 demeurée ci-annexée. **ANNEXE**

- La Société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE est représentée à l'acte par Madame Aurélie TASSIN, collaboratrice en l'Etude du notaire soussigné, y domiciliée professionnellement, en vertu des pouvoirs à l'effet des présentes conférés par Madame Sylvie BENATI, collaborateur professionnellement domicilié en l'étude de Maître DESTRE notaire à MARSEILLE (13006) 45 rue Saint Suffren, en date à MARSEILLE du 20 avril 2026 ci-annexée. **ANNEXE**

Elle-même agissant avec faculté de substituer en vertu des pouvoirs conférés par Monsieur Stéphane ROBIN, Directeur Crédit Mutuel en date à MARSEILLE du 5 mars 2026 ci-annexé. **ANNEXE**

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :

- qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
- qu'elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ;
- que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d'immatriculation, dénomination, sont exacts ;
- qu'il n'a été formé aucune opposition au présent acte par un éventuel cogérant.

- que la conclusion et l'exécution du présent contrat ne contreviennent ni aux statuts, ni aux décisions des organes délibérants ou mandataires, ni à aucun engagement, décision judiciaire, administrative ou arbitrale leur étant opposable, et dont la violation pourrait entraver la bonne exécution des obligations découlant de l'acte.

L'**ACQUEREUR** déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l'article 225-26 du Code pénal.

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE ET A LA QUALITE DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :

Concernant la société LA MARTINE

- Extrait K bis.
- Certificat de non faillite.
- Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
- Compte rendu de la consultation du Registre national des gels des avoirs
- Compte rendu de consultation de la base DOWJONES.

Concernant la société Sémaphore Patrimoine

- Extrait K bis.
- Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
- Compte rendu de la consultation du Registre national des gels des avoirs
- Compte rendu de consultation de la base DOWJONES.
- Bulletin numéro 2 du casier judiciaire des associés, Monsieur Alexis BARLATIER et Monsieur Remy BARLATIER ne révélant aucune interdiction d'acquérir.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.

TERMINOLOGIE

Le vocable employé au présent acte est le suivant :

- Le mot "**VENDEUR**" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Le mot "**ACQUEREUR**" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Les mots "**LES PARTIES**" désignent ensemble le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR**. Ces termes désignent les parties sans distinction de genre ou de nombre.
- Le mot "**PRETEUR**" désignera le ou les prêteurs de fonds permettant le financement de tout ou partie de l'acquisition et, le cas échéant, celui de travaux.

- Le mot "**ENSEMBLE IMMOBILIER**" désigne l'immeuble dont dépendent les **BIENS** objet des présentes.
- Les mots "**BIENS**" ou "**BIEN**" ou "**LOTS**" désigneront indifféremment le ou les lots de copropriété objet des présentes.
- Les mots "**biens mobiliers**" ou "**mobilier**", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les lots de copropriété et vendus avec ceux-ci.
- Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.

CECI EXPOSE, il est passé à la vente objet des présentes.

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS

Le **VENDEUR** vend pour sa totalité en pleine propriété à l'**ACQUEREUR**, qui accepte, le **BIEN** dont la désignation suit.

IDENTIFICATION DU BIEN

DESIGNATION

Dans un ensemble immobilier situé à **MARSEILLE 11ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHÔNE) (13011) Traverse de la Martine, Quartier Saint Marcel**, comprenant :

- quatre bâtiments dénommés "Bâtiment A1" et "Bâtiment A2", tous deux élevés de deux étages sur rez-de-chaussée, et "Bâtiment B1" et "Bâtiment B2" tous deux élevés de trois étages sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol à l'exception du bâtiment B qui en compte deux.
- 204 places de stationnements automobiles privatifs dont 69 emplacements extérieurs et 135 places de stationnements couvertes.
- les espaces verts, la voirie, le local poubelle, l'éclairage, les canalisations, et réseaux divers à l'usage de l'ensemble immobilier.

Figurant ainsi au cadastre :

Préfixe	Section	N°	Lieudit	Surface
867	E	631	148 TSSE DE LA MARTINE	00 ha 00 a 14 ca
867	E	634	148 TSSE DE LA MARTINE	00 ha 03 a 47 ca
867	E	637	156 TSSE DE LA MARTINE	00 ha 62 a 66 ca

Un extrait de plan cadastral est annexé. **ANNEXE**

Les lots de copropriété suivants :

Lot numéro cent huit (108)

Une place de stationnement intérieure couverte située au sous-sol du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cent neuf (109)

Une place de stationnement intérieure couverte située au sous-sol du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cent treize (113)

Une place de stationnement intérieure couverte située au sous-sol du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cent dix-huit (118)

Une place de stationnement intérieure couverte située au sous-sol du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cent vingt-huit (128)

Une place de stationnement intérieure couverte située au sous-sol du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cent vingt-neuf (129)

Une place de stationnement intérieure couverte située au sous-sol du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cent quatre-vingt-deux (182)

Une place de stationnement intérieure couverte située au rez-de-chaussée du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cent quatre-vingt-trois (183)

Une place de stationnement intérieure couverte située au rez-de-chaussée du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux cent vingt (220)

Une place de stationnement intérieure couverte située au deuxième sous-sol du bâtiment B1.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux cent vingt et un (221)

Une place de stationnement intérieure couverte située au deuxième sous-sol du bâtiment B1.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux cent vingt-deux (222)

Une place de stationnement intérieure couverte située au deuxième sous-sol du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux cent trente-trois (233)

Une place de stationnement intérieure couverte située au premier sous-sol du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro deux cent trente-quatre (234)

Une place de stationnement intérieure couverte située au rez-de-chaussée du bâtiment B2.

Et les six /dix mille quatre-vingt-dix-huitièmes (6 /10098 èmes) des parties communes générales.

Tel que le **BIEN** existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Plans des lots

Une copie des plans des lots de l'état descriptif de division est annexée.

ANNEXE

Les parties déclarent que les plans correspondent à la situation ainsi qu'à la désignation actuelle des lots.

MENTION DE LA SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE – NON APPLICATION

Les biens et droits immobiliers objet des présentes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, contenues dans l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Claude REYNAUD, notaire à MARSEILLE, le 22 décembre 2009 publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4, le 15 février 2010 volume 2010P numéro 856.

L'état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :

- aux termes d'un acte reçu par Maître Claude REYNAUD, notaire à MARSEILLE le 22 décembre 2009, publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4 le 15 février 2010, volume 2010P, numéro 856.

Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 26 février 2010 et publiée au service de la publicité foncière le 15 mars 2010 volume 2010P numéro 1353.

- aux termes d'un acte reçu par Maître PERFETTI, notaire à MARSEILLE le 6 novembre 2014, publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4 le 26 novembre 2014, volume 2014P, numéro 5188.

- aux termes d'un acte reçu par Maître Serge ALOÏ, notaire à MARSEILLE le 29 mai 2020, publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4 le 4 octobre 2018, volume 2018P, numéro 5509.

- aux termes d'un acte reçu par Maître Lorrena BOTTARI-DEPIEDS, notaire à MARSEILLE le 29 mai 2020, publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4 le 12 juin 2020, volume 2020P, numéro 2597.

- aux termes d'un acte reçu par Maître Lorrena BOTTARI-DEPIEDS, notaire à MARSEILLE le 24 juillet 2020, publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4 le 30 juillet 2020, volume 2020P, numéro 3793.

- aux termes d'un acte reçu par Maître Claude REYNAUD, notaire à MARSEILLE le 1er juillet 2022, publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 3 le 19 juillet 2022, volume 2022P, numéro 23133.

- aux termes d'un acte reçu par Maître Patrick MICHELUCI, notaire à MARSEILLE le 19 octobre 2025, publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 3 le 29 octobre 2025, volume 2025P, numéro 30107.

ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS

Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.

USAGE DU BIEN

Le **VENDEUR** déclare que les **BIENS** sont à usage d'emplacements de stationnements.

L'**ACQUEREUR** entend conserver cet usage.

EFFET RELATIF

.Pour partie : Acquisition suivant acte reçu par Maître Claude REYNAUD notaire à MARSEILLE le 15 septembre 2009, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4 le 27 octobre 2009, volume 2009P, numéro 4353.

Pour les constructions : pour les avoir faites édifiées en vertu des autorisations d'urbanisme autorisées ci-après plus amplement retranscrites.

.Pour partie : Acquisition suivant acte reçu par Maître Claude REYNAUD notaire à MARSEILLE le 1er juillet 2022, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de MARSEILLE 3 le 1er août 2022, volume 2022P, numéro 25343.

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L'IMPOT

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.

Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l'**ACQUEREUR** qui s'y oblige.

PROPRIETE JOUISSANCE

L'**ACQUEREUR** est propriétaire du **BIEN** à compter de ce jour.
Il en aura la jouissance à compter du même jour par la perception des loyers.

CONTRAT DE LOCATION

Le **BIEN** est actuellement loué au profit de la société SCHINDLER pour un usage d'emplacements de stationnements aux termes d'un bail commercial établi sous seing privé pour une durée de 10 années ayant commencé à courir le 11 mai 2021, ainsi qu'aux termes d'un avenant sous signatures privées en date à MARSEILLE du 18 octobre 2021.

Le loyer annuel HORS TAXE et charges comprises est actuellement de dix-huit mille trois cent trente-trois euros et cinquante-deux centimes (18 333,52 eur). Le loyer est convenu payable d'avance trimestriellement.

Une copie dudit bail et de son avenant sont demeurés ci-annexés. **ANNEXE**

Le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR** font leur affaire personnelle de tous comptes et règlements entre eux au sujet du bail.

Le **VENDEUR** déclare n'avoir aucun litige en cours avec son locataire et ne pas avoir connaissance, ni de difficultés financières de sa part ni de litiges l'opposant avec son voisinage.

L'**ACQUEREUR** déclare faire cet achat à titre d'investissement locatif et atteste avoir eu une copie du bail dès la signature de l'avant-contrat et en connaître les charges et conditions, les conditions de renouvellement et de non-renouvellement,

notamment au moyen des explications fournies par le notaire. Il déclare avoir pris connaissance des relevés de comptes dont une copie lui a été remise.

La transmission de bail sera notifiée au locataire par les soins du notaire soussigné.

Dès le transfert de propriété, l'**ACQUEREUR** sera subrogé au **VENDEUR** dans tous les droits et obligations du contrat.

PRIX

La vente est conclue moyennant le prix de **QUATRE-VINGT-CINQ MILLE HUIT CENTS EUROS (85 800,00 EUR)**, taxe sur la valeur ajoutée incluse.

Le prix hors taxe s'élève à : SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (71 500,00 EUR).

La taxe sur la valeur ajoutée s'élève à : QUATORZE MILLE TROIS CENTS EUROS (14 300,00 EUR).

Le paiement du prix aura lieu de la manière ci-après indiquée.

FINANCEMENT PAR UN PRET

Le **PRETEUR** et l'**ACQUEREUR** sont liés par un contrat de prêt professionnel numéro 10278 08980 00021441704 résultant d'une offre dont un exemplaire est annexé ainsi que l'échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital. Etant fait observer à l'**ACQUEREUR** que le **PRETEUR** devra lui remettre l'échéancier définitif dès qu'il sera en mesure de l'établir. **ANNEXE**

OBLIGATION DE REMBOURSEMENT

L'**ACQUEREUR** s'oblige à rembourser en principal et intérêts l'emprunt dont les caractéristiques sont ci-après énoncées.

Caractéristiques du prêt

Le prêt consenti aux conditions particulières suivantes :

Montant du prêt en principal : SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (71 500,00 EUR)

Montant du prêt garanti par l'inscription d'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers : SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (71 500,00 EUR)

Caution solidaire Monsieur Alexis BARLATIER

Caution solidaire de Monsieur Remy BARLATIER

Durée : 180 mois

Remboursement : mensuel

Echéances :

- première échéance au plus tard le : 5 mai 2026
- dernière échéance au plus tard le : 5 avril 2041

Date de péremption de l'inscription : CINQ AVRIL DEUX MIL QUARANTE-DEUX

Taux, hors assurance, de 3,70 % l'an

Le taux effectif global ressort à 5,64 % l'an

VERSEMENT DU PRET - PROMESSE D'EMPLOI

La somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (71 500,00 EUR) représentant le montant emprunté affecté au paiement du prix, a été reçue par le notaire soussigné et a été remise ce jour à l'**ACQUEREUR** qui promet de l'employer au financement de l'acquisition.

L'**ACQUEREUR** est avisé qu'un titre exécutoire sera délivré au **PRETEUR** qui pourra, le cas échéant, le poursuivre judiciairement sans qu'il ait besoin d'un jugement.

PAIEMENT DU PRIX

L'**ACQUEREUR** a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial dénommé en tête des présentes au **VENDEUR**, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.

DONT QUITTANCE

DECLARATION D'ORIGINE DES FONDS

L'**ACQUEREUR** déclare que ce paiement est effectué :

- à concurrence de SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (71 500,00 EUR) au moyen des fonds empruntés comme il est dit ci-dessus,
- à concurrence du surplus au moyen de fonds propres, sommes disponibles à sa libre et entière disposition.

Il fait cette déclaration pour constater l'origine des fonds conformément à l'engagement qu'il a pris ci-dessus envers le **PRETEUR**.

HYPOTHEQUE LEGALE SPECIALE DU PRETEUR DE DENIERS

Par suite de la promesse d'emploi, de la déclaration de l'origine des fonds ainsi que de la quittance du prix de vente des immeubles figurant au présent acte authentique, le **PRETEUR** se trouve investi sur le **BIEN** de l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers prévue par les dispositions de l'article 2402 2° du Code civil, à concurrence de la somme égale à la partie du prix de vente des immeubles payée au moyen des fonds prêtés en principal, intérêts, frais, indemnités et accessoires.

L'hypothèque bénéficiant au **PRETEUR** sera conservée par l'inscription qui sera prise à son profit, conformément aux dispositions des articles 2421 et suivants du Code civil.

Cette inscription n'aura pas d'effet rétroactif, elle prendra rang à sa date de publication au service de la publicité foncière.

DESISTEMENT DE L'HYPOTHEQUE LEGALE SPECIALE DU VENDEUR ET DE L'ACTION RESOLUTOIRE

Par suite du paiement ci-dessus effectué, le **VENDEUR** se désiste de tous droits d'hypothèque légale spéciale du vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.

DUREE DE L'INSCRIPTION

L'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à celle de la dernière échéance, soit pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE :

-jusqu'au 5 avril 2042, pour le prêt d'un montant de SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (71 500,00 EUR).

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

1°) Monsieur Alexis Marie Régis **BARLATIER**, gérant de société, époux de Madame Ariane Sara Marie **GOURDIN**, demeurant à MARSEILLE 5ÈME ARRONDISSEMENT (13005) 16 rue des Clairistes.

Né à AIX-EN-PROVENCE (13100) le 13 décembre 1983.

Marié à la mairie de CALVIAC-EN-PERIGORD (24370) le 16 août 2014 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître LAVISSE, notaire à PARIS 1ER ARRONDISSEMENT (75001), le 22 juillet 2014.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

est présent à l'acte.

Monsieur Alexis BARLATIER, après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui leur en a été faite, déclare :

- Se rendre et se constituer volontairement caution solidaire de l'**EMPRUNTEUR**, ce qui est accepté par le représentant du **PRETEUR**, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au **PRETEUR** par l'**EMPRUNTEUR** en vertu des présentes. S'obliger en conséquence, solidairement avec l'**EMPRUNTEUR** sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été ci-dessus stipulées, **l'ensemble d'un montant global de quatre-vingt-cinq mille huit cents euros (85 800,00 eur) déterminé conformément aux dispositions de l'article 2297 du Code civil.**
- Renoncer à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, dans le cas où l'**EMPRUNTEUR** en serait déchu, notamment par application de l'une des clauses des présentes.
- Dispenser le **PRETEUR** de les tenir informés, tant des éventuelles prorogations de délai qu'il pourrait accorder à l'**EMPRUNTEUR** que du paiement ou du non-paiement des sommes dues par ce dernier en vertu des présentes.
- Entendre et vouloir, sans réserve aucune, que leur présent engagement reste valable jusqu'au remboursement total et définitif du prêt consenti par le **PRETEUR** à l'**EMPRUNTEUR** et au parfait paiement de tous intérêts et accessoires qui y seront afférents.
- Vouloir étendre ladite obligation, en cas de décès avant l'extinction de l'intégralité de la créance en capital, intérêts, frais et accessoires, à leurs héritiers et représentants afin qu'ils assument solidairement en leurs lieu et place la totalité des engagements ci-dessus énoncés.
- Savoir qu'aux termes de l'article 1305-5 du Code civil la déchéance du terme encourue par le débiteur est inopposable à la caution solidaire.
- Ne pas rentrer dans le cadre du quatrième alinéa de l'article L 526-22 du Code de commerce aux termes duquel : *"La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal."*

Le notaire rappelle les dispositions des articles suivants du Code civil :

- Article 2298 du Code civil aux termes duquel :

"La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire".

- Article 2299 du Code civil aux termes duquel le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

- Article 2302 du Code civil aux termes duquel :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise."

- Article 2303 du Code civil aux termes duquel :

"Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette."

- Troisième alinéa de l'article 2314 du Code civil qui dispose que la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Il est précisé qu'aux termes des dispositions de l'article 1347-6 du Code civil la caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.

2°) Monsieur Rémy Thierry Jean **BARLATIER**, gérant de société, époux de Madame Delphine **CATTIN**, demeurant à CUERS (83390) 296 rue Amédéo Modigliani.

Né à NICE (06000) le 20 juin 1980.

Marié à la mairie de CUERS (83390) le 3 février 2018 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître BOUDRY, notaire à HYERES (83400), le 22 novembre 2017.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l'acte.

Monsieur Remy BARLATIER, après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui leur en a été faite, déclare :

- Se rendre et se constituer volontairement caution solidaire de l'**EMPRUNTEUR**, ce qui est accepté par le représentant du **PRETEUR**, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au **PRETEUR** par l'**EMPRUNTEUR** en vertu des présentes. S'obliger en conséquence, solidairement avec l'**EMPRUNTEUR** sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été ci-dessus stipulées, **l'ensemble d'un montant global de quatre-vingt-cinq mille huit cents euros (85 800,00 eur) déterminé conformément aux dispositions de l'article 2297 du Code civil.**
- Renoncer à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, dans le cas où l'**EMPRUNTEUR** en serait déchu, notamment par application de l'une des clauses des présentes.
- Dispenser le **PRETEUR** de les tenir informés, tant des éventuelles prorogations de délai qu'il pourrait accorder à l'**EMPRUNTEUR** que du paiement ou du non-paiement des sommes dues par ce dernier en vertu des présentes.
- Entendre et vouloir, sans réserve aucune, que leur présent engagement reste valable jusqu'au remboursement total et définitif du prêt consenti par le **PRETEUR** à l'**EMPRUNTEUR** et au parfait paiement de tous intérêts et accessoires qui y seront afférents.
- Vouloir étendre ladite obligation, en cas de décès avant l'extinction de l'intégralité de la créance en capital, intérêts, frais et accessoires, à leurs héritiers et représentants afin qu'ils assument solidairement en leurs lieu et place la totalité des engagements ci-dessus énoncés.
- Savoir qu'aux termes de l'article 1305-5 du Code civil la déchéance du terme encourue par le débiteur est inopposable à la caution solidaire.
- Ne pas rentrer dans le cadre du quatrième alinéa de l'article L 526-22 du Code de commerce aux termes duquel : *"La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal."*

Le notaire rappelle les dispositions des articles suivants du Code civil :

- Article 2298 du Code civil aux termes duquel :

"La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire".

- Article 2299 du Code civil aux termes duquel le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

- Article 2302 du Code civil aux termes duquel :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise."

- Article 2303 du Code civil aux termes duquel :

"Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette."

- Troisième alinéa de l'article 2314 du Code civil qui dispose que la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Il est précisé qu'aux termes des dispositions de l'article 1347-6 du Code civil la caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.

ABSENCE DE CONVENTION DE SEQUESTRE

Les parties conviennent, directement entre elles et après avoir reçu toutes les informations en la matière de la part du rédacteur des présentes, de ne séquestrer aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l'acte.

FORMALITE FUSIONNEE

L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière de MARSEILLE 3.

DECLARATIONS FISCALES

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE

L'immeuble est entré dans le patrimoine du **VENDEUR** :

Acquisition suivant acte reçu par Maître Claude REYNAUD, notaire à MARSEILLE le 15 septembre 2009 pour une valeur de un million trois cent dix mille euros (1 310 000,00 eur).

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4, le 27 octobre 2009 volume 2009P, numéro 4353.

Acquisition suivant acte reçu par Maître Claude REYNAUD, notaire à MARSEILLE le 1er juillet 2022 pour une valeur de un euro (1,00 eur).

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 3, le 1er août 2022 volume 2022P, numéro 25343.

Compte tenu de l'activité du **VENDEUR**, la mutation entre dans le champ d'application des plus-values professionnelles. A ce sujet, le représentant de la société déclare sous sa responsabilité :

- que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes,
- que son régime fiscal est impôt sur les sociétés,
- qu'elle dépend pour ses déclarations de résultat du centre des finances publiques de : HYERES Avenue Jean Moulin 83408 HYERES CEDEX où elle est identifiée sous le numéro 503808495.

Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice social en cours.

IMPOT SUR LA MUTATION

Seul le **VENDEUR** déclare agir aux présentes en qualité d'assujetti en tant que tel à la TVA au sens de l'article 256 du Code général des impôts.

La mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le **BIEN** est achevé depuis moins de cinq ans, ainsi qu'il résulte du récépissé de la déclaration d'achèvement de travaux délivré par la Mairie de MARSEILLE, le 21 septembre 2021.

Le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le **VENDEUR**.

La taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée sur imprimé CA3. Cette taxe est acquittée auprès du service des impôts des entreprises de HYERES

Le prix hors taxe sera soumis aux dispositions de l'article 1594 F A quinquies du Code général des impôts.

L'assiette des droits est constituée par le prix hors taxe soit : SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (71 500,00 EUR).

DROITS

			<u>Mt à payer</u>
<i>Taxe départementale</i> 71 500,00	x 0,70 %	=	501,00
<i>Frais d'assiette</i> 501,00	x 2,14 %	=	11,00
TOTAL			512,00

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE

En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :

Type de contribution	Assiette (€)	Taux	Montant (€)
Contribution proportionnelle taux plein	85 800,00	0,10%	86,00

FIN DE PARTIE NORMALISEE

PARTIE DEVELOPPEE

EXERCICE DE LA FACULTE DE SUBSTITUTION

Les conditions des présentes ont été originellement arrêtées entre le **VENDEUR** et Monsieur Rémy BARLATIER suivant acte reçu par le notaire soussigné le 5 décembre 2025. Cet acte prévoyait notamment une faculté de substitution. Usant de cette dernière, Monsieur Rémy BARLATIER a substitué dans tous ses droits l'**ACQUEREUR** aux présentes aux termes d'un acte sous seing privé en date à MARSEILLE du 15 janvier 2026 ci-annexé. **ANNEXE**

L'**ACQUEREUR** déclare, sous sa seule responsabilité, que cette substitution ne concerne pas des personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui relatifs notamment à l'achat ou à la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis.

Les parties se sont expressément entendus pour que la provision sur frais versée initialement par Monsieur Remy BARLATIER d'un montant de 435,00 € soit transférée sur le compte de la SCI SEMAPHORE PATRIMOINE en la comptabilité du notaire soussigné à charge par elles de faire ultérieurement les comptes entre elles

ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION

Les parties ont conclu, en vue de la réalisation de cette vente, une promesse de vente aux termes d'un acte reçu par Maître Caroline GILSON notaire à OLLIOULES le 5 décembre 2025, en y précisant que les conditions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation instituant un délai de rétractation au profit de l'**ACQUEREUR** ne sont pas applicables.

REMISE DES PIECES

Pour répondre aux exigences de l'article L 721-2 du Code de la construction et de l'habitation, les pièces suivantes ont été communiquées à l'**ACQUEREUR** :

- Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que tous leurs modificatifs éventuels publiés.
- Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.
- Les informations financières suivantes :
 - Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les deux exercices précédant la vente.
 - Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur.
 - L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette envers les fournisseurs.
 - La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le vendeur au titre de son lot.
- La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par décret numéro 2016-1822 du 21 décembre 2016.
- Le carnet d'entretien de l'ensemble immobilier.

L'**ACQUEREUR** déclare :

- que ces pièces lui ont été communiquées par mail avec son accord,

- que ces pièces étaient jointes au mail.

FINANCEMENT

CONDITIONS DE L'EMPRUNT

Le financement des présentes a été effectué avec le concours de fonds empruntés ainsi qu'il est indiqué en partie normalisée de l'acte.

Les caractéristiques ainsi que les conditions de ce financement sont rapportées tant dans l'acte lui-même que dans ses annexes.

Ces caractéristiques et conditions ont été définies directement entre l'**ACQUEREUR** et le **PRETEUR**, sans le concours du notaire.

OBJET

Achat de 13 places de parking dans le 13011 dans une zone d'activité

MONTANT DE L'OPERATION

Montant de l'opération en EUR : 85.500,00 EUR

FINANCEMENT PRET PROFESSIONNEL N° 10278 08980 00021441704

MONTANT DU CREDIT SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(71 500,00 EUR)

CONDITIONS FINANCIERES

Taux : 3,700 % l'an.

Frais de dossier : 500,00 EUR

Frais de garanties : 4.658,00 EUR

Cotisation d'assurance emprunteurs : 4,00 EUR/10.000/mois

Le prêt est stipulé à TAUX FIXE.

Les intérêts sont calculés sur la base d'une année civile.

Conditions de remboursement

Le prêt est à REMBOURSEMENT CONSTANT.

La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.

La durée totale du crédit est de 180 mois.

Le prêt s'amortira en **180 mensualités successives de 546,79 EUR chacune**, exceptée le cas échéant, la(les) première(s) échéance(s) dont le(s) montant(s) sera(seront) fonction de la date effective de premier déblocage du crédit et de l'existence éventuelle d'une franchise.

Les échéances comprendront le capital, les intérêts et la cotisation d'assurance.

La date prévisionnelle de la première échéance est fixée au 05/03/2026.

Les modalités de remboursement de ce crédit et la composition des échéances ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement.

Taux Effectif Global (T.E.G)

T.E.G. par an calculé sur la base du nombre de jours de l'année civile (article L.313-4 du code monétaire et financier) de **5,64 % soit un T.E.G. par mois de 0.47 %**.

Indemnité de remboursement anticipé

En cas de remboursement par anticipation de tout ou partie du capital restant dû et par dérogation à toute autre condition ayant pu être fixée par ailleurs, l'emprunteur aura à payer au prêteur une indemnité de remboursement anticipé égale à SIX MOIS D'INTERETS sur le capital remboursé par anticipation au taux du prêt, mais plafonnée à 3% (trois pour cent) du capital restant dû avant remboursement.

Assurance emprunteur**- Alexis BARLATIER:**

Décès Perte Totale et Irréversible d'Autonomie : 100%

- Remy BARLATIER :

Décès Perte Totale et Irréversible d'Autonomie : 100%

GARANTIES

Le(s) concours est (sont) assorti(s) des garanties prévues aux conditions générales.

Par ailleurs ce (ces) concours sera (seront) mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées :

CAUTION SOLIDAIRE**Garantie consentie par Monsieur BARLATIER Alexis**

Né le 13/12/1983 à AIX EN PROVENCE et demeurant 16 rue des Clairistes 13005 MARSEILLE

La (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l'article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous.

Le montant garanti par le présent cautionnement est de **85.800,00 EUR incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majoré de 204 mois.**

Cette garantie sera intégrée à l'acte.

Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre "DEFINITION DES GARANTIES" du présent contrat de crédit.

CAUTION SOLIDAIRE**Garantie consenti par Monsieur BARLTIER Remy**

Né le 20/06/1980 à 06 NICE France et demeurant 296 rue Amedeo Modigliani 83390 CUERS

La (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l'article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous.

Le montant garanti par le présent cautionnement est de **85.800,00 EUR incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majoré de 204 mois.**

Cette garantie sera intégrée à l'acte.

Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre "DEFINITION DES GARANTIES" du présent contrat de crédit.

HYPOTHEQUE LEGALE SPECIALE DE PRETEUR DE DENIERS pour 71.500,00 Euros

DEFINITION DES GARANTIES**CAUTION SOLIDAIRE Personnes Physiques.**

Il est précisé que dans la suite du présent texte, l'expression " le cautionné " désigne le ou les emprunteurs, celle de " caution " ou " caution solidaire " désigne la ou les personnes s'engageant solidairement et indivisiblement en qualité de cautions et celle de " crédit " désigne le ou les prêts ou crédits garantis.

Portée du cautionnement solidaire

La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.

Dans la limite en montant et en durée de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait :

- à poursuivre préalablement le cautionné,
- à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées

caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.

Pour obtenir ce paiement, le prêteur pourra exercer des poursuites judiciaires sur l'ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir, de la caution.

Dans le cas où le cautionné est une société en formation, il est expressément stipulé que le présent cautionnement, signé antérieurement à l'immatriculation de la société, est un engagement alternatif constitué :

- à la garantie des engagements de la société sous la condition suspensive de l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés, ou
- à la garantie des engagements pris à l'égard du prêteur par les associés fondateurs de la société en formation signataires du contrat de crédit, sous la condition résolutoire d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné, ainsi que le changement de forme juridique du cautionné ou du prêteur n'emportera pas la libération de la caution.

De même en cas de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transmission universelle du patrimoine ou autre opération similaire affectant le prêteur, la caution accepte d'ores et déjà et irrévocablement le maintien de son engagement, y compris pour les créances nées postérieurement aux dites opérations, de sorte que l'entité venant aux droits du prêteur en bénéficie dans les mêmes termes. La caution dispense le prêteur et l'entité qui lui serait substituée de toute obligation d'information à son égard.

Dans l'hypothèse où le crédit est garanti par un organisme de cautionnement mutuel, le présent cautionnement bénéficie dans les mêmes termes à cet organisme, à proportion de son intervention.

Enfin, la caution reconnaît et accepte que, en cas de cession par le prêteur du crédit garanti à un fonds commun de créances, son engagement sera transmis au dit fonds en tant qu'accessoire de l'obligation principale cédée.

Connaissance par la caution de la situation du cautionné — Information

La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement.

Elle déclare avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement.

Tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné. Le prêteur s'engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit.

Limite en montant et en durée du cautionnement

La caution est engagée dans la limite du montant global indiqué ci-dessus comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents, aux conditions et taux convenus entre le prêteur et le cautionné et pour la durée indiquée aux présentes. Ce montant et cette durée sont précisés par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature.

En cas de prorogation de la durée du crédit garanti, la caution accepte dès à présent de proroger la durée de son engagement de caution afin que son échéance soit égale à celle du crédit majoré de 24 mois, à l'exception du cas où la caution est octroyée pour une durée inférieure à celle du crédit garanti.

Conséquences du cautionnement à l'égard des ayants-droits de la caution

En cas de décès de la caution, ses ayants droit, tels que ses héritiers, seront tenus solidairement et indivisiblement à l'égard du prêteur de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.

En conséquence, le prêteur pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, sans que puisse lui être imposé une division de ses recours entre lesdites personnes.

Cessation du cautionnement

La caution ou toute personne venant à ses droits et obligations ne sera déchargée que par le paiement effectif des sommes dues au prêteur au titre du crédit garanti dans la limite du montant de son engagement tel qu'indiqué ci-dessus.

Mise en jeu du cautionnement

En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.

La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné.

Recours de la caution - Limites

Du fait de son paiement, la caution disposera contre le cautionné des recours prévus par la loi et pourra bénéficier des droits, actions et sûretés dont dispose le prêteur à l'égard du cautionné au titre du crédit garanti.

Dès que le prêteur aura été payé de la totalité des sommes dues par le cautionné au titre du crédit garanti, la caution pourra recevoir tout remboursement du cautionné et exercer tout recours.

Dans le cas où le crédit garanti fait l'objet d'une participation en risque, d'une garantie ou d'un cautionnement consenti par une société ou un organisme professionnel dont l'activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (établissements financiers ou de crédit, sociétés de caution mutuelle,...), la caution renonce à exercer tout recours à l'encontre de cet organisme et à se prévaloir des dispositions de l'article 2312 du Code Civil tant à l'égard de cet organisme qu'à l'égard du prêteur.

Pluralité de cautions ou de garanties

Le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par la caution, par le cautionné ou par tout tiers.

Lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le même acte, les dispositions suivantes sont applicables :

- si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d'entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu'aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée,

- si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.

Impôts — Frais - Formalités

Tous droits, impôts, taxes, pénalités et frais liés au présent acte, y compris les frais d'enregistrement en cas d'accomplissement de cette formalité, sont à la charge du cautionné. Toutes demandes et significations seront faites à l'adresse du prêteur indiquée en tête des présentes.

Remise d'une copie de l'acte

La caution reconnaît avoir reçu une copie du présent acte.

TRANSPORT D'INDEMNITE D'ASSURANCES

En cas d'incendie total ou partiel du **BIENS** et constructions compris dans la présente vente, avant la complète libération de l'**ACQUEREUR**, le **PRETEUR** exercera sur l'indemnité allouée par la compagnie d'assurances les droits résultant au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires de la Loi du 13 juillet 1930, par suite l'**ACQUEREUR** cède et transporte au profit du **PRETEUR**, qui accepte, une somme égale à la partie du prix payée au moyen de deniers prêtés par cet Etablissement en principal, et accessoires à prendre par préférence et antériorité à lui-même, et à tous futurs cessionnaires dans le montant de l'indemnité dont il s'agit.

Pour les cessionnaires toucher et recevoir cette indemnité directement et sur leurs simples quittances, hors la présence et sans le concours de l'**ACQUEREUR**.

Notification des présentes avec opposition au paiement de l'indemnité sera faite à la compagnie d'assurances intéressée à la diligence du **PRETEUR** et aux frais de l'**ACQUEREUR**.

Etant ici précisé que les **BIENS** vendus sont assurés contre l'incendie auprès de GENERALI, Cabinet DASSONVILLE – 275 rue Paradis BP 101 13442 MARSEILLE suivant police numéro AM516578 en date du 25 mai 2023.

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES

GARANTIE CONTRE LE RISQUE D'EVICION

Le **VENDEUR** garantit l'**ACQUEREUR** contre le risque d'éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.

A ce sujet le **VENDEUR** déclare :

- qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
- qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
- que le **BIEN** ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
- que le **BIEN** n'a pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires et les services de l'urbanisme,
- qu'il n'a pas modifié la destination du **BIEN** en contravention des dispositions du règlement de copropriété,
- que le **BIEN** n'a pas été modifié de son fait par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes,
- qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'**ACQUEREUR** un droit quelconque sur le **BIEN** pouvant empêcher la vente,
- subroger l'**ACQUEREUR** dans tous ses droits et actions relatifs au **BIEN**.

GARANTIE DE JOUISSANCE

Le **VENDEUR** déclare :

- Que le **BIEN** est actuellement loué, comme indiqué précédemment.
- N'avoir pris aucun engagement particulier vis-à-vis du locataire qui ne serait relaté dans le bail ci-annexé.

- Que son locataire ne lui a demandé aucune autorisation en vue d'une éventuelle modification ou adaptation des lieux loués, nécessitant ou non une autorisation d'urbanisme et/ou du syndicat.
- Qu'il n'existe pas, à ce jour, de retard dans le paiement des loyers et de leurs accessoires.
- Qu'il n'a reçu ni délivré aucun congé.
- Qu'à ce jour, il n'a reçu aucune demande du locataire faisant état de réclamation ou de volonté de renégociation des termes juridiques et/ou financiers des stipulations de son bail.
- Qu'il n'a pris, vis-à-vis du locataire, aucun engagement non réalisé en tout ou partie à ce jour.
- Avoir rempli, jusqu'à ce jour, toutes ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles au titre du bail, et qu'aucune demande à ce titre n'est en cours.
- Qu'à ce jour, il n'a pas reçu du locataire de réclamation écrite concernant des désordres, dysfonctionnements, affectant le bien loué et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au titre de l'assurance multirisque ainsi que d'une prise en charge par celle-ci.
- N'avoir, jusqu'à ce jour, fait l'objet d'aucune réclamation de la part de l'administration pour le bien loué, notamment à raison de l'hygiène, de la sécurité ou de la salubrité.
- Qu'il n'existe pas de sous-location ni de mise à disposition.
- Que le bien loué répond matériellement à l'usage auquel il est destiné aux termes du bail.
- Que les diagnostics obligatoires ont été remis au locataire.
- Qu'une régularisation des charges est faite annuellement auprès du locataire, et qu'à ce titre il n'est redevable envers lui d'aucune somme pour trop perçu sur provision et/ou sur charges au titre des exercices antérieurs.
- Que le loyer est révisé à la date anniversaire du bail.

GARANTIE HYPOTHECAIRE

Le **VENDEUR** s'oblige, s'il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l'intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l'**ACQUEREUR**.

Un état hypothécaire délivré le 10 novembre 2025 et prorogé à la date du 22 avril 2026 ne révèle aucune inscription ni prénotation.

Cet état hypothécaire et sa prorogation sont annexés. **ANNEXE**

Le **VENDEUR** déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement.

SERVITUDES

L'**ACQUEREUR** profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.

Le **VENDEUR** déclare :

- ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
- qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l'acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux, de l'urbanisme, et du règlement de copropriété et de ses modificatifs,
- ne pas avoir connaissance de faits ou actes tels qu'ils seraient de nature à remettre en cause l'exercice de servitude relatée aux présentes.

ETAT DU BIEN

L'**ACQUEREUR** prend le **BIEN** dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le **VENDEUR** pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

- des vices apparents,
- des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

- si le **VENDEUR** a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'**ACQUEREUR** a également cette qualité,
- ou s'il est prouvé par l'**ACQUEREUR**, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du **VENDEUR**.

Toutefois, le **VENDEUR** est avisé que, s'agissant des travaux qu'il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d'exonération de garantie des vices cachés.

CONTENANCE DU TERRAIN D'ASSIETTE

Le **VENDEUR** ne confère aucune garantie de contenance du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier.

IMPOTS ET TAXES

Impôts locaux

Le **VENDEUR** déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.

L'**ACQUEREUR** est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, si elle est exigible, est due pour l'année entière par l'occupant au premier jour du mois de janvier.

La taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR** prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.

L'**ACQUEREUR** règle ce jour au **VENDEUR** qui le reconnaît, en dehors de la comptabilité de l'office notarial, les proratas de taxes foncières et, le cas échéant, de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, déterminés par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.

Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l'une vis-à-vis de l'autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes foncières pour l'année en cours.

Avantage fiscal lié à un engagement de location

Le **VENDEUR** déclare ne pas souscrire actuellement à l'un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE

Le **VENDEUR** déclare, pour les contrats de distribution et de fourniture supportés directement par le locataire en place, ne pas avoir connaissance de difficultés de la part des distributeurs dans le recouvrement de leurs factures.

Il précise que, pour les contrats dont les factures lui sont adressées directement, le locataire est à jour de ses remboursements envers lui, ceux-ci s'effectuant sans délai.

ASSURANCE

L'**ACQUEREUR**, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le **BIEN** et confère à cet effet mandat au **VENDEUR**, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes.

L'ensemble immobilier dans lequel se trouve le **BIEN** étant assuré par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires, l'**ACQUEREUR** doit se conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant.

Il est rappelé à l'**ACQUEREUR** l'obligation pour chaque copropriétaire de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant.

Le **VENDEUR** déclare ne pas avoir de sinistre en cours à porter à la connaissance de l'assureur.

CONTRAT D’AFFICHAGE

Le **VENDEUR** déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME

URBANISME

Enonciation des documents obtenus

Note d'urbanisme

Une note de renseignements d'urbanisme délivrée par le cabinet NOTA RISQUES URBA le 4 décembre 2025 est annexée. **ANNEXE**

Les conclusions de ladite note sont les suivantes :

DISPOSITIONS D'URBANISME

L'unité foncière est concernée par :

- Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvé le 19/12/2019, mis à jour le 05/01/2021, modifié le 19/11/2021, mis à jour le 31/05/2022, modifié le 30/06/2022, mis à jour le 08/09/2022, mis en compatibilité le 13/10/2022, mis à jour le 03/03/2023, mis en compatibilité le 16/03/2023, mis en compatibilité le 29/06/2023, modifié le 18/04/2024, mis à jour le 10/06/2024, modifié le 06/10/2025.

ZONAGE

L'unité foncière est dans la Zone UEc2

DROIT DE PRÉEMPTION

L'unité foncière est dans le périmètre de :

- Droit de préemption urbain simple au bénéfice de : Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP)
- Un droit de préemption Feu de Forêt s'applique à toute parcelle située dans le périmètre du PDPFCI, classée en bois et forêt, et non-soumise à régime de gestion durable. au bénéfice de : Mairie

SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

L'unité foncière est concernée par les servitudes d'utilité publique :

- PM1 - Plan de prévention des risques retrait gonflement des sols argileux (PPR RGA) (PM1)
- Servitudes d'utilité publique - Les informations transmises par la collectivité territoriale ne nous permettent pas, à ce jour, d'identifier les servitudes A2, A5, AC3, AR2 et AR5.
- I4 - Transport et distribution d'énergie électrique Gestionnaire du réseau (ERDF) (I4)

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

L'unité foncière est située dans :

- Emplacement réservé pour voirie numéro M11-015-12 ayant pour objet : **ELARGISSEMENT DE VOIE PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES**

L'unité foncière est située dans :

- Divers : Alignement végétal
- Prescriptions complémentaires : L'ensemble du département des Bouches-du-Rhône est classé zone à risque d'exposition au plomb
- Prescriptions complémentaires : Taxe d'aménagement, part intercommunale : 5%
- Prescriptions complémentaires : Une zone de surveillance et de lutte contre les termites est créée sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône
- Publicité : ZP4a
- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre : Secteur affecté par le bruit
- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre : Catégorie 3

RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES

La commune est concernée par les risques suivants :

- Inondation par crue Approuvé
- Mouvement de terrain Argile Approuvé
- Obligations Légales de Débroussaillage Informatif
- Feux de forêts Approuvé
- Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif
- Anciennes Carrières Approuvé
- Effet Thermique Approuvé
- Effet de Surpression Approuvé
- Effet Toxique Approuvé
- Mouvements de terrains miniers Effondrements localisés Informatif

L'**ACQUEREUR** s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur cette note.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L 213-2 du Code de l'urbanisme a été notifiée à la mairie de la commune du lieu de situation de l'immeuble le 8 décembre 2025 par voie électronique.

Une copie de cette déclaration d'intention d'aliéner en date du 8 décembre 2025, ainsi que le récépissé de dépôt de dossier en date du 8 décembre 2025 sont annexés. **ANNEXE**

Plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'avis de réception de la déclaration d'intention d'aliéner sans que le bénéficiaire du droit de préemption ait fait connaître sa décision, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption en application de l'article R213-7 du Code de l'urbanisme.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

La totalité dudit ensemble immobilier a été réalisé aux termes de trois (3) tranches de travaux autonomes dites « 1ère tranche de travaux », « 2ème tranche de travaux » et « 3ème tranche de travaux ».

Le première tranche de travaux a été entièrement réalisée et achevée en conformité avec l'autorisation de construire accordée par la Ville de MARSEILLE le 6 mars 2008 sous le numéro **13055.07.H.1329.PC.P0**.

L'ensemble des bâtiments A1 et A2 a alors été livré.

La déclaration d'achèvement et de conformité de travaux pour la tranche 1 a été déposée en mairie de MARSEILLE le 10 février 2011.

Aucune contestation de conformité n'a été soulevée par l'autorité compétente dans le délai légal pour ce faire et ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la Ville de Marseille, Direction générale de l'Urbanisme, en date du 9 décembre 2009.

Les deuxième et troisième tranches de travaux n'ont pas été édifiées en suite de la première et ont fait l'objet d'un nouvel arrêté de permis de construire autorisant leur édification, délivré par la Ville de MARSEILLE le 16 mars 2016 sous le numéro **PC 013055 15 00884PO**.

L'édification du Bâtiment B1 a démarré le 5 septembre 2018 et est achevée depuis le 20 novembre 2019.

L'édification du Bâtiment B2 a démarré ainsi qu'il résulte de la déclaration d'ouverture de chantier en date du 16 décembre 2019.

Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée le 2 août 2021, dont une copie demeure ci-annexée. **ANNEXE**

Par suite de ce dépôt, la mairie de MARSEILLE a rejeté ladite DAACT au motif qu'il manquait l'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, mentionnées à l'article R.111-19-21 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Copie de cette lettre de rejet en date du 9 septembre 2021 est demeurée ci-annexée. **ANNEXE**

Une déclaration d'achèvement des travaux complétée a été déposée le 21 septembre 2021 ainsi qu'il résulte du récépissé en date du 21 septembre 2021 ci-annexé. **ANNEXE**

La construction de l'immeuble n'a pas fait l'objet de la délivrance ni d'un certificat de conformité ni d'une attestation de la Mairie certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'a pas été contestée, ainsi que le propriétaire le déclare.

La copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur Patrice BARLATIER, alors gérant de la SCI LA MARTINE, à la mairie de MARSEILLE, demandant la conformité tacite, en date du 16 décembre 2021 est demeurée ci-annexée. **ANNEXE**

Aux termes des dispositions de l'article R 600-3 du Code de l'urbanisme, aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire (obtenu après le 1^{er} octobre 2018) n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de

l'achèvement de la construction. La date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement.

RAPPEL DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS

Article 1792

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Article 1792-1

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Article 1792-2

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Article 1792-4-1

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

En application de l'article L 243-2 du Code des assurances, il a été souscrit une assurance "dommages-ouvrage" auprès de la compagnie MMA - 14 Bld Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9, par contrat numéro 146233766, avec date d'effet du 31 août 2021.

L'attestation d'assurance et d'acquit de la prime est annexée. **ANNEXE**

Conformément aux articles L 241-1 et L 242-2, 2ème alinéa du Code des assurances, une assurance responsabilité décennale a été souscrite auprès de la Compagnie MMA susvisée par contrat numéro 146233766, avec date d'effet du 31 août 2021 par contrat de "responsabilité décennale des Constructeurs non réalisateurs C.N.R".

L'attestation y afférente est demeurée ci-annexée - **ANNEXE**

Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L 241-1, L 241-2 et L 242-1 ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d'équipement existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception des dommages subis par les

seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

La copie des contrats d'assurances susvisés et la justification du paiement des primes correspondantes sont tenues par le syndic à la disposition de l'**ACQUEREUR**.

L'**ACQUEREUR** reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de cette police.

Le **VENDEUR** subroge purement et simplement l'**ACQUEREUR** dans tous les droits et obligations pouvant résulter pour lui de l'existence de cette police.

Le **VENDEUR** déclare ne pas avoir eu à mettre en œuvre cette assurance.

RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Aux termes des dispositions de l'article L 111-15 du Code de l'urbanisme ci-après littéralement rapportées :

"Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles n'en dispose autrement. "

Il est précisé que pour être "régulièrement édifié" le bâtiment détruit ou démoli doit avoir été édifié conformément au permis de construire devenu définitif délivré à cette fin.

L'**ACQUEREUR** est averti que, dans l'hypothèse d'une reconstruction après sinistre, un permis de construire doit être obtenu préalablement à tous travaux et que ce permis peut être refusé soit aux termes d'une disposition expresse d'un plan local d'urbanisme, soit en vertu de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels ou technologiques, soit dans la mesure où les occupants seraient exposés au risque certain et prévisible à l'origine de la destruction du bâtiment où, dans ce dernier cas, assorti de prescriptions.

ABSENCE DE TRAVAUX SUR LES PARTIES PRIVATIVES VENDUES

Le **VENDEUR** déclare qu'à sa connaissance ou de son chef, il n'y a pas de travaux qui ont été effectués sur les parties privatives pouvant nécessiter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

L'**ACQUEREUR** a expressément dispensé le **VENDEUR** d'avoir à produire les états parasitaires des emplacements de stationnement objet des présentes déclarant vouloir en faire son affaire personnelle.

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Etat des risques

Un état des risques délivré par NOTA RISQUES URBA le 4 décembre 2025 fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.

ANNEXE

A cet état sont annexées :

- la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral,
- la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.

L'**ACQUEREUR** déclare que ledit état lui a été remis dès avant les présentes.

Celui-ci comportait notamment un extrait du document graphique situant le **BIEN** au regard du zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux ont été prescrits par ce règlement et s'ils ont été réalisés au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1° au 4° de l'article R 125-23 du Code de l'environnement.

Etat des risques de pollution des sols

Un état des risques de pollution des sols est annexé. **ANNEXE**

Absence de sinistres avec indemnisation

Le **VENDEUR** déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du Code des assurances.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Les bases de données suivantes ont été consultées :

- La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).
- La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).
- La plateforme nationale de gestion des données relatives aux risques de pollution des sols (InfoSols).
- La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques).
- La base de données des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer.

Une copie de ces consultations est annexée. **ANNEXES**

REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE

Un certificat du syndic de la copropriété, délivré le 22 avril 2026 en application de l'article 20 II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, atteste que l'**ACQUEREUR** et son conjoint, ou partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ne sont pas déjà propriétaires d'un lot dans l'ensemble immobilier dont il s'agit.

Ce certificat est annexé. **ANNEXE**

L'article 20 II précise en tant que de besoin que le terme "acquéreur" s'entend tant de lui-même, s'il s'agit d'une personne physique, que des mandataires sociaux et associés de la société, s'il s'agit d'une personne morale.

IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

La destination des lots de la copropriété ne pouvant être, en l'espèce, ni en totalité ni en partie à usage d'habitation, les dispositions de l'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation n'ont pas à s'appliquer.

CARNET D'ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Un carnet d'entretien de l'ensemble immobilier doit être tenu par le syndic.

Ce carnet d'entretien a pour objet de mentionner :

- si des travaux importants ont été réalisés,
- si des contrats d'assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires sont en cours,
- s'il existe des contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs,
- l'échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l'assemblée générale s'il en existe un.

L'état délivré par le syndic révèle l'existence du carnet d'entretien dont une copie est annexée. **ANNEXE**

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL

Le 1^{er} alinéa de l'article L 731-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que :

"Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation technique générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété."

L'article L 731-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose que :

"Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1."

Ce dossier doit comporter :

- une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble,
- un état technique de l'immeuble et des équipements communs au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction,
- une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble,
- un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu par les dispositions des articles L 126-28 ou L 126-31 du Code de la construction et de l'habitation.

L'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de produire ce diagnostic. À défaut de sa production dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée peut le faire réaliser d'office en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

Le diagnostic technique global n'a pas été établi.

Le notaire précise que l'absence d'un tel diagnostic ne permet pas à l'**ACQUEREUR** d'apprécier valablement l'importance matérielle et financière des dépenses à prévoir dans la copropriété dans les années à venir.

PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

L'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment ce qui suit :

"I.- A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans."

L'ensemble immobilier n'étant soumis en tout ou partie à destination d'habitation, l'élaboration de ce plan n'est pas en l'espèce nécessaire.

FICHE SYNTHETIQUE

La fiche synthétique de la copropriété est prévue par les dispositions de l'article 8-2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par décret numéro 2016-1822 du 21 décembre 2016. Elle est obligatoire pour les immeubles qui sont à usage total ou partiel d'habitation et doit être établie et mise à jour annuellement par le syndic.

Compte tenu de l'affectation de l'immeuble qui est en totalité hors habitation, il n'y a pas lieu d'établir la fiche synthétique de copropriété.

EMPRUNT COLLECTIF

Les articles 26-4 à 26-14 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire un emprunt bancaire en leur nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, des acquisitions de biens conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés.

L'état délivré par le syndic ne révèle pas l'existence d'un tel type d'emprunt.

FONDS DE TRAVAUX

L'article 14-2-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 instaure la création d'un fonds de travaux pour les immeubles soumis au régime de la copropriété et à usage d'habitation en tout ou partie.

Le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

- De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de ladite loi et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L 731-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
- Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;
- Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Lorsque le montant du fonds de travaux sera supérieur à celui du budget prévisionnel le syndic inscrira, à l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux et la suspension des cotisations en fonction des décisions prises par cette assemblée sur le plan de travaux.

L'immeuble entre dans le champ d'application de l'obligation de créer un fonds de travaux.

L'état révèle l'existence d'une cotisation annuelle à un fonds de travaux.

Ces sommes sont rattachées aux lots et sont définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à leur remboursement par le syndicat lors de la cession de lots.

Par suite, les parties conviennent qu'il n'y aura pas de remboursement des sommes ainsi versées ce jour, l'ACQUEREUR devenant alors subrogé dans les droits du VENDEUR sur ce fonds.

SUPERFICIE - PARTIES PRIVATIVES - NON APPLICATION

Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et concernant l'indication de la superficie de la partie privative des lots.

L'ACQUEREUR reconnaît ne pouvoir se prévaloir des dispositions, les présentes n'entrant pas dans le champ d'application de cet article.

STATUT DE LA COPROPRIETE

Syndic de copropriété

Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR que :

- le syndic de l'immeuble est SAINT VICTOR GESTION, 52 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE 6ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHÔNE) ;
- l'immeuble est assuré par les soins du syndic par la compagnie GENERALI ainsi que dit ci-dessus

L'ACQUEREUR s'oblige :

- à respecter les stipulations du règlement de copropriété, de ses modificatifs éventuels visés ci-dessus ainsi que les dispositions des lois et décrets postérieurs régissant la copropriété ;
- à supporter les obligations qui en découlent et notamment acquitter les charges incombant au propriétaire dudit immeuble en vertu de ces documents.

Les formalités de l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas révélé d'empêchement à la réalisation des présentes.

L'état contenant les informations prévues par l'article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié a été délivré par le syndic à la date du 22 avril 2026.

Cet état est annexé. **ANNEXE**

L'ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance de cet état tant par la lecture qui lui en a été faite par le notaire soussigné que par les explications qui lui ont été données par ce dernier.

Répartition entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR de la charge de paiement des créances de la copropriété

- I - Principes de répartition

Le notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR** de la charge du paiement des créances de la copropriété :

- les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par l'assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour de chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965) ;
- le transfert des charges liquides et exigibles n'est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu'à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic (dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967) ;
- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au **VENDEUR** (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965) ;
- le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, **VENDEUR** ou **ACQUEREUR**, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
- le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.

- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve

A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le **VENDEUR** supportera les charges jusqu'à l'entrée en jouissance de l'**ACQUEREUR**.

B - Travaux :

Le **VENDEUR** supportera le coût des travaux de copropriété décidés au plus tard le 5 décembre 2025, date de l'avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution. L'**ACQUEREUR** supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date. Etant observé par le **VENDEUR** qu'il n'a pas été entre cette date et celle des présentes décidé de travaux dont l'**ACQUEREUR** n'aurait pas été informé.

- Concernant l'exercice en cours - caractère définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède : compte tenu des règlements opérés par les parties ce jour en application des conventions qui précèdent, le **VENDEUR** se désiste en faveur de l'**ACQUEREUR** du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux **BIENS**, et corrélativement l'**ACQUEREUR** fera son profit ou sa perte de tout trop perçu ou moins perçu pour l'exercice en cours. Par suite, l'**ACQUEREUR** renonce en faveur du **VENDEUR** à demander à ce dernier le remboursement de toutes sommes qu'il pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel et couvrant l'exercice en cours, sauf à ce qui a pu être indiqué ci-dessus concernant les travaux.

- Concernant les exercices précédents - caractère non définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède - Convention des parties lors de la clôture de l'exercice comptable :

Lors de la clôture de l'exercice comptable, la convocation à l'assemblée générale et les comptes seront envoyés à celui qui sera effectivement copropriétaire à cette date et qui trouvera sur son compte non seulement toutes les charges de

l'année mais également les provisions versées par son **VENDEUR** et éventuellement par lui-même.

Concernant un éventuel trop perçu sur provisions lors de l'approbation des comptes, l'**ACQUEREUR** s'engage à en opérer le remboursement directement auprès du **VENDEUR**.

Par ailleurs, et dans l'hypothèse où des sommes seraient appelées par le syndic à l'**ACQUEREUR** lors de la reddition des comptes, en complément desdites provisions, le **VENDEUR** s'engage à en opérer le remboursement directement auprès de l'**ACQUEREUR**.

Il appartiendra donc aux parties d'effectuer directement entre elles les comptes et remboursements nécessaires, ce qu'elles s'engagent à effectuer à première demande de l'une ou l'autre, sans l'intervention du notaire soussigné.

- II - Application de ces conventions

Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret susvisé et de la convention qui vient d'être conclue quant à la répartition du coût des travaux et charges, les parties conviennent ce qui suit :

- Règlement à la charge du **VENDEUR** : le **VENDEUR** règle au syndic par prélèvement sur le prix de la vente :

- . l'ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que les travaux votés antérieurement ;
- . tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles antérieurement au jour de l'acte ;
- . et plus généralement toute somme devenue exigible à l'égard du syndicat des copropriétaires du fait de la vente ;
- . les honoraires de mutation incombant au **VENDEUR** indiqués dans l'état délivré par le syndic.

Toutefois, l'**ACQUEREUR** rembourse ce jour, hors la comptabilité de l'Office Notarial, le prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement a été demandé en intégralité par le syndic au **VENDEUR**.

- Règlement à la charge de l'**ACQUEREUR** : l'**ACQUEREUR** supportera :

- . les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement au jour de l'entrée en jouissance ainsi que toutes provisions non comprises dans le budget prévisionnel exigibles postérieurement à cette date ;
- . et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Les parties feront leur affaire personnelle du règlement des sommes dues au titre des travaux incombant au **VENDEUR** mais réclamées par le syndic à l'**ACQUEREUR**.

- Fonds de roulement et fonds de réserve : le **VENDEUR** déclare qu'il n'existe pas de fonds de roulement ainsi constaté par l'état délivré par le syndic. Les provisions versées par le **VENDEUR** et comptabilisées dans ses livres par le syndic et notamment du fonds de réserve (pour travaux, prêts, acquisitions...) tel que prévu notamment par l'article 35-4° du décret du 17 mars 1967 lui seront remboursées par l'**ACQUEREUR** selon les modalités qui sont précisées par le syndic dans l'état daté que ce dernier a délivré préalablement aux présentes.

Convention des parties sur les procédures

Le **VENDEUR** déclare qu'il n'existe actuellement aucune procédure en cours.

L'**ACQUEREUR** sera subrogé dans tous les droits et obligations du **VENDEUR** dans les procédures concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d'une faute du **VENDEUR**. En conséquence, le **VENDEUR** déclare se désister en faveur de l'**ACQUEREUR** du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux **BIENS**.

Notification de la mutation au syndic

En application de l'article 20 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, avis de la présente mutation sera donné au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le **VENDEUR** sur les sommes restant dues. A défaut d'accord dans les trois mois de la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il versera les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties.

La notification de transfert sera également adressée par les soins du notaire soussigné au syndic de copropriété. A cette occasion, l'**ACQUEREUR** autorise le notaire à communiquer son adresse électronique au syndic.

Election de domicile pour l'opposition du syndic

Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'office notarial du notaire rédacteur des présentes, détenteur des fonds.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien objet des présentes appartient au **VENDEUR**, savoir :

Le terrain pour l'avoir acquis de :

Monsieur Maurice Victor **LONG**, retraité, et Madame Annie Jeanne **COCCA**, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à MARSEILLE 13^{ème} arrondissement (13013), 10 rue Edouard Mossé.

Nés savoir :

Monsieur LONG à MARSEILLE (13000) le 5 janvier 1938.

Madame COCCA à MARSEILLE (13000) le 20 septembre 1942.

Mariés initialement sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE (13000) le 8 avril 1967, mais ayant opté ensuite pour le régime de la communauté universelle, aux termes d'un acte reçu par Maître Didier HIVET, notaire à MARSEILLE, le 12 juillet 2006, homologué suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 14 février 2007.

Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

Tous deux de nationalité française.

Monsieur Fabrice Frédéric **LONG**, gérant de société, époux de Madame Elodie Céline Jacqueline **BUFFERNE**, demeurant à MARSEILLE 13^{ème} arrondissement (13013), 10 rue Edouard Mossé.

Né à MARSEILLE (13000) le 16 juin 1972.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Didier HIVET, notaire à MARSEILLE, le 19 avril 2007, préalable à son union célébrée à la mairie de MARSEILLE 13^{ème} arrondissement (13013) le 5 mai 1967.

Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

De nationalité française.

Vendeurs, savoir :

- **M. et Mme Maurice LONG à raison de 6/10èmes en pleine propriété**
- **M. Fabrice LONG à raison de 4/10èmes en pleine propriété.**

Suivant acte reçu par Maître Claude REYNAUD notaire à MARSEILLE, le 15 septembre 2009.

Le prix a été payé comptant et quittancé audit acte.

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4 le 27 octobre 2009, volume 2009P, numéro 4353.

Les constructions : pour les avoir fait édifier.

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

I- Concernant les 4/10èmes appartenant à M. Fabrice LONG

Le bien appartenait à Monsieur Fabrice LONG par suite de la donation en pleine propriété qui lui en a été faite par son grand-père, Monsieur Auguste COCCA, susnommé, suivant acte reçu par Maître Didier HIVET, notaire à MARSEILLE, le 14 février 2005.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au 4^{ème} bureau des hypothèques de MARSEILLE le 2 mars 2005, volume 2005P, numéro 995.

Audit acte le donateur a interdit au donataire d'aliéner et d'hypothéquer ou de nantir sans concours sa vie durant le bien donné et s'est réservé expressément le droit de retour sur ledit bien pour le cas de prédécès du donataire ou de sa postérité.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Audit acte, ledit bien a été évalué à la somme de quatre cent cinquante mille euros (450 000,00 eur) en pleine propriété pour l'entier immeuble, soit pour les 4/10èmes donnés la somme de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000,00 EUR).

II- Concernant les 6/10èmes appartenant à M. et Mme Maurice LONG

Le bien appartenait à Monsieur et Madame Maurice LONG par suite des faits et actes suivants :

1- Donation au profit de Mme Annie COCCA épouse LONG

Suivant acte reçu par Maître Didier HIVET, notaire à MARSEILLE, le 14 février 2005 dont une copie authentique a été publiée au 4^{ème} bureau des hypothèques de MARSEILLE le 2 mars 2005, volume 2005P, numéro 996.

Monsieur Auguste COCCA susnommé a fait donation en avancement d'hoirie du bien dont s'agit à sa fille, Madame annie COCCA épouse LONG, susnommée.

Audit acte le donateur a interdit au donataire d'aliéner et d'hypothéquer ou de nantir sans son concours sa vie durant le bien donné et s'est réservé expressément le droit de retour sur ledit bien pour le cas de prédécès du donataire ou de sa postérité.

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Audit acte, ledit bien a été évalué à la somme de quatre cent cinquante mille euros (450 000,00 eur) en pleine propriété pour l'entier immeuble, soit pour les 6/10èmes donnés la somme de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270 000,00 EUR).

2- Apport à la communauté universelle par Mme Annie COCCA épouse LONG

Aux termes d'un acte reçu par Maître Didier HIVET, notaire à MARSEILLE le 14 septembre 2009, publié au 4^{ème} bureau des hypothèques de MARSEILLE, Madame Annie COCCA épouse LONG a fait apport à la communauté universelle entre Monsieur Maurice LONG et cette dernière ainsi que dit ci-dessus.

Audit acte, l'entier immeuble a été évalué à la somme de un million trois cent dix mille euros (1 310 000,00 eur) en pleine propriété, soit pour les 6/10èmes dont s'agit la somme de SEPT CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE EUROS (786 000,00 EUR).

ORIGINE DE PROPRIETE PLUS ANTERIEURE

L'origine de propriété antérieure est énoncée dans la note demeurée jointe et annexée aux présentes après mention. **ANNEXE**

NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES

Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.

Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.

COPIE EXECUTOIRE A ORDRE

Le **PRETEUR** dispense le notaire soussigné de délivrer dès à présent la copie exécutoire représentative de la créance, se réservant la faculté d'en demander la délivrance ultérieurement.

En fonction du lieu de situation du ou des immeubles donnés en garanties, le prêteur stipule d'ores et déjà :

-que pour les immeubles situés dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin, cette copie exécutoire devra être une copie exécutoire nominative,

-et conformément aux articles 3 et 4 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, que pour les immeubles situés dans les autres départements français, cette copie exécutoire devra être une copie exécutoire à ordre.

Conformément à l'article 5 alinéa 3 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, cette copie exécutoire à ordre sera créée pour le montant restant dû au jour de la réquisition de la délivrance. Son endossement emportera transfert de la créance et de ses accessoires, à moins qu'il ne soit stipulé qu'il est fait à titre de procuration et de nantissement. Ainsi en cas d'affectation hypothécaire, la copie exécutoire à ordre bénéficiera également à tout endossataire éventuel.

Cet endossement devra obligatoirement être constaté par acte notarié, à moins qu'il ait lieu au profit d'un établissement de crédit. Il est précisé que les débiteurs ne peuvent opposer au titulaire de la copie exécutoire les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec les créanciers antérieurs et que, de son côté, le créancier n'a pas de recours en cas d'insolvabilité des débiteurs, contre les créanciers précédemment titulaires de la copie exécutoire à ordre.

Les frais de cette délivrance de copie exécutoire seront supportés par l'emprunteur, acquittés par lui ou remboursés par lui au prêteur, sur présentation de justificatifs, en cas d'avance par ce dernier.

Le prêteur requiert le notaire soussigné de lui délivrer une copie simple du présent acte.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE

En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le **VENDEUR** déclare avoir porté à la connaissance de l'**ACQUEREUR** l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.

Ce devoir s'applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au **BIEN**, ainsi qu'à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.

Le **VENDEUR** reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'**ACQUEREUR**.

Pareillement, l'**ACQUEREUR** déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.

Le devoir d'information est donc réciproque.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le **VENDEUR** est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.

Les **PARTIES** attestent que les informations déterminantes connues d'elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.

CONCILIATION – MEDIATION CONVENTIONNELLE

En cas de litige entre les parties, l'une d'elles pourra, préalablement à toute instance judiciaire, soumettre leur différend à un conciliateur désigné et missionné par le président de la chambre des notaires dont dépend le rédacteur de l'acte.

Le président de la chambre des notaires sera saisi sans forme ni frais.

Cette clause ne s'appliquera pas aux litiges ayant pour cause la défaillance du débiteur ou l'exigibilité d'une créance.

ELECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile :

- en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
- en l'office notarial pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance s'y rapportant.

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'**ACQUEREUR** qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du **VENDEUR** à ce sujet.

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l'**ACQUEREUR** devront s'effectuer à l'adresse suivante : adresse de son siège social.

La correspondance auprès du **VENDEUR** s'effectuera à : l'adresse de son siège social.

Chacune des parties s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l'omission d'une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l'Union Européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

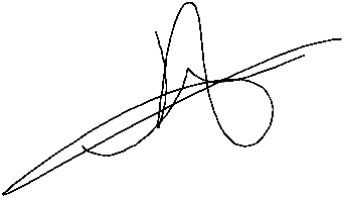
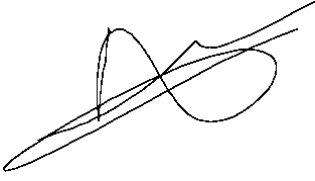
Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.

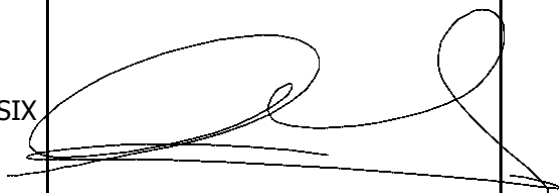
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

M. BARLATIER Alexis a signé à OLLIOULES le 23 avril 2026	
M. BARLATIER Alexis représentant de la société dénommée Sémaphore Patrimoine a signé à OLLIOULES le 23 avril 2026	
M. BARLATIER Rémy a signé à OLLIOULES le 23 avril 2026	
M. BARLATIER Rémy représentant de la société dénommée LA MARTINE a signé à OLLIOULES le 23 avril 2026	
Mme TASSIN Aurélie représentant de la société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE a signé à OLLIOULES le 23 avril 2026	

**et le notaire Me
GILSON CAROLINE a
signé**

à OLLIOULES
L'AN DEUX MILLE VINGT SIX
LE VINGT TROIS AVRIL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.